

ADOÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MÚTUA DE ANGOLA

I. ENQUADRAMENTO

Os Peritos Seniores (designado de Task-Force) do ESAAMLG adoptaram na sexta-feira, dia 31 de março de 2023, o relatório de Avaliação Mútua de Angola, e recomendou que o Conselho de Ministro do ESAAMLG aprove o relatório de acordo com o processo de **Round Robin**¹. Assim sendo, em Junho de 2023, os ministros aprovaram o relatório de Angola depois de ter passado pelo processo de qualidade e consistência, que consiste na eliminação de todas imprecisões, erros ortográfico e a adequação da linguagem do relatório.

De acordo com os resultados do relatório, a nível dos onze (11) resultados imediatos, três (6,8 e 9) foram considerados de moderados e oito (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11) foram classificados de baixo nível de efectividade. Quanto a conformidade técnica, Angola cumpriu na totalidade (sigla em inglês C) sete (07) recomendações (11, 12, 14, 19, 26, 27 e 34), Cumpriu Amplamente (sigla em inglês LC) quinze (15) recomendações (1, 4, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 38 e 39), Cumpriu Parcialmente (sigla em inglês PC) catorze (15) recomendações (2, 3, 5, 6, 7, 15, 16, 22, 23, 28, 33, 35, 36, 37 e a 40) e Não Cumpriu na Totalidade (sigla em inglês NC) três (03) recomendações (8, 24 e 25).

Com este resultado, Angola foi colocada no processo de acompanhamento reforçado e teve apresentar durante o quadragésimo sétimo (47º) encontro do ESAAMLG, realizado na cidade do Lubango, Huíla, Angola, o seu primeiro relatório de acompanhamento reforçado. Com base nas deficiências observadas neste relatório de acompanhamento reforçado, a Task-Force determinou que Angola deve reunir condições técnicas para solicitar à reclassificação das dezoito (18) recomendações classificadas de NC e PC, deve preencher devidamente o formulário do ESAAMLG para o pedido de reclassificação, e deve também fazer uma análise de como cumpriu com as exigências das recomendações.

Angola com dezoito (18) recomendações classificadas de NC e PC, se posiciona na trigésima sétima (37ª) posição dos cento e oitenta e sete (187) países com o maior número de recomendações classificadas de NC e PC.

II. FACTORES DETERMINANTES PARA A ENTRADA DE ANGOLA NA LISTA CINZENTA DO GAFI

¹ Consiste no envio do relatório em formato digital para que todos ministros aprovem.

Em consequência dos resultados obtidos no processo de avaliação mútua de Angola, o país foi colocado na lista cinzenta do GAFI que é destinada aos países com deficiências estratégicas no seu sistema de prevenção e combate ao **BC/FT/PF**, mas por estar ainda dentro do período de observação² a publicação oficial será feita em outubro/2024, depois da plenária do GAFI. O período de observação de Angola terminará em Junho/2024, e o país terá de apresentar ao Grupo de revisão e cooperação internacional (sigla em inglês **ICRG**) do GAFI um Relatório do Período Pós-Observação (sigla em inglês **POPR**), **descrevendo as medidas que foram implementadas para colmatar as deficiências identificadas no relatório de avaliação mútua de Angola.**

Em tese, o período de observação é um prazo de doze (12) à quinze (15) meses, e durante este período o país avaliado deve aproveitar para mitigar parte ou todas deficiências estratégicas identificadas no seu relatório no sentido de evitar a entrada na lista cinzenta. De acordo com paragrafo 5 (**1,2,3, e 4**) e 6 do Manual³ de procedimento do Grupo de revisão e de cooperação internacional (sigla em inglês **ICRG**), os países podem ser incluídos na lista cinzenta quando obtêm o seguinte resultado no seu relatório de avaliação mútua⁴ (***existem outros factores não relacionados com o resultado da avaliação mútua***⁵):

- 1) Quando tem vinte (20) ou mais recomendações classificadas⁶ de cumpridas parcialmente (sigla em inglês PC) ou não cumpridas na totalidade (NC);
- 2) Quando tem três (3) ou mais das seis (6) recomendações estratégicas (3, 5, 6, 10, 11, e 20) classificadas de PC ou NC;
- 3) Quando tem nove (9) resultado imediato⁷ classificado de moderado ou baixo;
- 4) Quando tem seis (6) ou mais resultado imediato classificado de baixo; e

² É um prazo de doze (12) à quinze (15) meses, para que o país mitigue grande parte das deficiências identificadas no seu relatório de avaliação mútua.

³ Manual em anexo.

⁴ <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/More-on-high-risk-and-non-cooperative-jurisdictions.html>.

⁵ Ver paragrafo 3 e 4 do Manual de procedimento ICRG.

⁶ A classificação da conformidade técnica obedece o seguinte formato: C= Muito Bom; LC= Bom; PC= Mal; e NC= Muito mal.

⁷ A classificação do nível de eficácia obedece o seguinte formato: Baixo, moderado; substancial; e alto.

- 5) Quando o seu sistema financeiro realiza transações igual ou superior aos USD 5.000.000.000 (cinco mil milhões de dólares americanos) por ano.

Com bases nos critérios acima apresentados, a Angola vai ser incluída na lista cinzenta do GAFI porque cumpre com os requisitos 2,4 e 5. E vai juntar-se a outros países como a **Bulgária, Burkina Faso, Camarões, Croácia, República Democrática do Congo, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Quênia, Mali, Moçambique, Nigéria, Namíbia, Filipinas, Senegal, África do Sul, Sudão do Sul, Síria, Tanzânia, Turquia, Vietnam e o Iémen.**

Uma vez colocado na lista cinzenta, Angola terá de cumprir milimetricamente com o Plano de Ação elaborado pelo GAFI, onde constam todas medidas que país deve implementar para sair da lista cinzenta, e o país terá a obrigação de reportar três (3) vez por ano, nomeadamente em Fevereiro, Junho e Outubro. Logo, após a conclusão do plano de Ação o país será retirado da lista cinzenta.

III. IMPLICAÇÕES ECONÓMICAS ADVINDAS DA INCLUSÃO NA LISTA CINZENTA DO GAFI

As Ilhas Maurícias informaram que por causa da inclusão na lista cinzenta do GAFI foram igualmente colocados na Lista negra da União Europeia (todos países listados pelo GAFI são igualmente colocados na lista negra da EU)⁸ e também foram colocados na lista do Reino Unido⁹ de países de alto risco para o BC/FT/PF. Além disso, o país registou inúmeras dificuldades no pagamento das importações, resultante da escassez de divisas, e uma parte significativa dos investidores optaram por deixar de investir no país e resolveram investir em outros destinos.

No caso do Botsuana, que foi inserido na lista pública em outubro/2018 e retirado em outubro/2021, o país observou perdas de investidores no sector diamantífero, os Bancos comerciais perderam muito dos seus Bancos correspondentes e as transações comerciais também reduziram dramaticamente.

De acordo com o relatório¹⁰ da organização das Nações Unidas (ONU), sobre as possíveis implicações económicas resultantes da inclusão da África do Sul¹¹ na lista cinzenta do

⁸ <https://www.sovereigngroup.com/news/news-and-views/european-commission-removes-mauritius-from-blacklist/>.

⁹ https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2023/704/pdfs/ukxi_20230704_en.pdf.

¹⁰ <https://southafrica.un.org/en/247836-grey-listing-south-africa-note-possible-socioeconomic-implications#:~:text=Among%20analysts'%20responses%2C%20many%20emphasised,other%20costs%20for%20doing%20business.>

¹¹ A África do Sul foi incluída publicamente na lista cinzenta em fevereiro/2023.

GAFI, o primeiro impacto que o país poderá sofrer é a redução do volume de Investimento Directo Estrangeiros¹², impacto negativo no custo de novos e nos negócios existentes¹³, e o aumento das taxas de juros de empréstimos para o Governo, empresas e as famílias. Além disso, há danos à reputação, um menor crescimento do PIB, agravamento das condições socioeconómicas¹⁴ para as empresas e as famílias e a redução nos volumes de importação.

Por este motivo e outros, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) assinou um Memorando de Entendimento (**MdE**) com o Secretariado do ESAAMLG para a criação de um projecto que visa apoiar os estados membros na implementação de medidas de prevenção e combate ao BC/FT/PF. O projecto será financiado pela União Europeia, que já disponibilizou um fundo no valor de **EUR 14.000.000** (catorze milhões de euros) para que a SADC e o ESAAMLG realizem acções que visam melhorar o ecossistema de prevenção e combate ao BC/FT/PF, no sentido de facilitar e promover a entrada de investimento directo estrangeiro.

IV. Conclusão

Os países devem implementar medidas que visam garantir a proteção dos seus sistemas financeiros, sobretudo porque estes desempenham um papel fundamental no funcionamento das suas economias. Assim como, Angola deve implementar medidas preventivas de forma célere no sentido de minimizar os eventuais impactos económicos advindo da inclusão nesta lista.

¹² O impacto é sobre todas categorias de Investimento Directo Estrangeiros.

¹³ Consequentemente, vai afectar a taxa de emprego.

¹⁴ O aumento da taxa de Câmbio (USD vs OAO), aumento da taxa de inflação, queda na arrecadação fiscal, aumento nos custos relacionados as transações financeiras, aumento da taxa de desemprego, aumento dos níveis de endividamento e o aumento da criminalidade organizada.